رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٠١٢ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٧٦٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٦هـ

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - صرف مستخلصات - تعذر إجازة المستخلصات - تغيير الاستشاري - التدافع السلبي بين الاستشاري السابق واللاحق في إجازة المستخلصات - الاتفاق على تعيين استشاري محايد - طرح الطعون على تقرير الاستشاري المحايد - تمديد العقد - إيقاف تنفيذ العقد لأسباب تعود للجهة الإدارية - اعتبار الظروف الطارئة لجائحة فايروس كورونا - التعويض بمدة إضافية - التنازل عن التعويض - المقصد من التنازل - عرف - عدم القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف مستخلص، وتمديد العقد - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ تقاطع طريق، ثم قيامها بتغيير الاستشاري أثناء تنفيذ العقد، وعند مطالبة المدعية بإجازة المستخلص محل الدعوى جرى تدافع سلبي بين الاستشاري السابق واللاحق، فاتفق الطرفان على تعيين استشاري محايد لإجازة المستخلص، ثم اختلفا بعد ذلك في كمية الأعمال المنفذة والمجازة من الاستشاري المحايد - ترجيح المحكمة تقرير الاستشاري المحايد بشأن الأعمال المنفذة وقيمتها؛ وذلك لتلاقي إرادة الطرفين على تعيينه، ولموافقة تقريره للأصول

المهنية، ولانتفاء الطعون الموضوعية على التقرير - عدم قبول دفع المدعى عليها بأنه لا يمكن صرف المستخلص إلا بعد مراجعة وحدة الأصول، واعتماد تقرير الاستشاري المحايد من المدعى عليها؛ لاتفاقها مسبقاً على تعيين ذلك الاستشاري حكماً بينها وبين المدعية - استحقاق المدعية تمديد العقد وفق مطالبتها؛ لثبوت إيقاف تنفيذ العقد بناء على أسباب تعود للمدعى عليها والظروف الطارئة جراء جائحة فايروس كورونا - عدم قبول دفع المدعى عليها في طلب تمديد العقد بتنازل المدعية عن مطالبتها بالتعويض؛ كون المراد بذلك التعويض المادي، ولا يشمل تمديد العقد وفق العرف والتبادر - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، وتمديد العقد، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
- القاعدة الفقهية: (الأصل في العقود اللزوم).
- القاعدة الفقهية: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان).
- قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، بشأن اعتبار الوباء من قبيل الجوائح، ويأخذ في أحكامه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

الوَقَائِع

تتحصل واقعات الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في ١٤٤١/١٠/١٠هـ، وقد تضمنت بمستنداتها: أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها عقد الأشغال العامة رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٢هـ، حيث التزمت فيه موكلته بالتضامن مع مؤسسة (...) بتنفيذ مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق جبل ثور، وذلك بعد ترسية العقد بموجب خطاب المدعى عليها رقم (٣٢٢٠١٨٣٤٢) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٤هـ الصادر عن مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية، وبناءً عليه تم تسليم موقع العمل لموكلته في ١٤٣٣/١/١هـ، وفي تاريخ ١٤٣٣/١/٢٦هـ تم إيقاف العمل بموجب المحضر المعتمد من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، ثم أعيد العمل في المشروع في ١٤٣٤/٦/٢٦هـ، وبعد انتهاء الأعمال المضمّنة في المستخلص رقم (٤٣) قامت موكلته برفع هذا المستخلص إلى استشاري المشروع مكتب (...) إلا أنه امتنع عن استلامه بسبب أن المدعى عليها قد أنهت عقده، وتعاقدت مع مكتب (...) فقامت موكلته بمكاتبة الاستشاري الجديد بموجب الخطاب رقم (ج ث ٤٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٣هـ بطلب تعميد من يلزم لصرف قيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص، فورد لموكلته كتاب الاستشاري الجديد رقم (٢٠٢٠/١١٧/٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ، متضمناً رفض استلام المستخلص لتعلقه بفترة سابقة تابعة للاستشاري القديم مكتب (...)، وبعد

الاجتماع مع أمين العاصمة المقدسة، تم الاتفاق على تكليف مكتب هندسي محايد معتمد من قبل الأمانة على حساب موكلته من أجل القيام بجرد جميع الأعمال المنجزة، فتمّ التعاقد مع مكتب (...) للقيام بأعمال الحصر والمراجعة للمشروع، وبعد قيام مكتب (...) بحصر ومراجعة أعمال المستخلص رقم (٤٣) انتهى إلى استحقاق موكلته مبلغاً قدره (٢٩,٦٩٣,٢٠١) تسعة وعشرون مليوناً وستمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وريال، وإجمالي المبلغ بعد خصم جميع المستحقات يقدر بـ (٢٣,٢٧٥,٢٢٣) ثلاثة وعشرين مليوناً ومئتين وخمسة وسبعين ألفاً ومئتين وثلاثة وعشرين ريالاً، إلا أن كُلاًّ من الاستشاري الجديد والاستشاري القديم رفضا استلام تقرير مكتب (...)، وختم دعواه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته قيمة المستخلص رقم (٤٣) والمحددة بتقرير مكتب (...). ثانياً: إضافة (٢٦) ستة وعشرين شهراً إلى مدة العقد الأصلية، وذلك اعتباراً من صرف المستخلص رقم (٤٣)، تعويضاً عن التأخير الحاصل بسبب المدعى عليها. ثالثاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته قيمة أتعاب مكتب (...) البالغ قدرها (٩٥٠,٠٠٠) تسعمئة وخمسون ألف ريال. رابعاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال نظير أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى الدائرة وفتح باب المرافعة فيها، أكد وكيل المدعية على طلبات موكلته المضمّنة بصحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جاء فيها: أنه صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على منح مدة إضافية للمشروع، (٩) أشهر اعتباراً من

تاريخ ١٤٤٠/١/٢هـ، على أن يكون تاريخ التسليم الابتدائي المعدّل لأعمال المشروع في ١٤٤٠/١٠/٢هـ، وتمت موافقة الوزير بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٨هـ؛ وعليه تم استئناف العمل في المشروع بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ، وقد أقرت فيه المدعية بعدم وجود عوائق تمنع العمل بالمشروع، إلا أنها لم تقم بالعمل في الموقع ولم تتجاوب مع التوجيهات بالبدء في الأعمال. وأردف: أن المدعية بدأت من المستخلص رقم (٣٩) بالتعاقد مع مقاولي الباطن لعدم مقدرتها على الأعمال الموكلة لها بالموقع، كما تمّ توجيهُ عددٍ من الإنذارات للمدعية لما لُوحظ عليها من بُطءٍ شديد في الأعمال. وأضاف: أنه بخصوص رفض المدعى عليها صرف المستخلص رقم (٤٣)؛ فإنه لم يتم الاستناد على الحصر المقدم من المكتب المحايد مكتب (...)؛ لعدم استكماله لكامل بنود المشروع، بالإضافة إلى أن الكميات المرفقة غير معتمدة ولا يوجد مستندات تُثبتها، كما أن استشاري المشروع قد حصر كامل بنود المشروع والتي توضح عدم صحة هذه المبالغ، وأنها لم تُنفَّذ على الطبيعة. وبخصوص مطالبة المدعية تمديد العقد (٢٦) شهراً إلى مدة العقد الأصلية وذلك اعتباراً من صرف المستخلص محل الدعوى نتيجة التأخير الحاصل من المدعى عليها؛ فإن المدعية أقرت بمحاضر الإيقاف المؤرخة في ١٤٣٣/١/٢٦هـ، وفي ١٤٣٤/٦/٢٦هـ، وفي ١٤٤٠/١/١هـ بعدم المطالبة بالتعويض نتيجة إيقاف الأعمال. وردّاً على ذلك قدم وكيل المدعية مذكرةً جوابيةً جاء فيها: أنه لا يوجد خلافٌ مع المدعى عليها حول استحقاق المستخلص رقم (٤٣) محل الدعوى، ولكن الخلاف حول قيمة المستخلص الإجمالية وفق الكمّيات المعلنة في المستخلص،

كما حصل أيضاً تدافعٌ بين مكتب الاستشاري السابق (...) والاستشاري اللاحق (...) حيث إن الأخير يحتج بأن بعض الأعمال كانت في وقت سابق تتعلق بالاستشاري السابق، كما أن الاستشاري السابق يحتج بانتهاء العلاقة العقدية مع المدعى عليها، مما وضع المدعية في مزيدٍ من التعثر في المشروع لعدم استلام المستخلص، كما تسبّب ذلك في نشوء عددٍ من القضايا العمالية على المدعية لذات السبب؛ وعليه فقد تمّ الاجتماع مع أمين العاصمة المقدسة بناءً على كتاب المدعية رقم (١٢٠٠/ص) والذي خلص في ختامه بتكليف مكتب محايد وهو مكتب الاستشاري (...)، وكتاب المدعى عليها رقم (٤١٠٠٧٨٥١٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣هـ، وبناءً عليه أفاد الاستشاري المحايد باستحقاق موكلته مبلغاً قدره (٢٣,٥٧٩,٠٠٥,٦٩) ثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمئة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسة ريالات وتسع وستون هللة، كما بيّن أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت (٨٤,٤٢٪)؛ وعليه فلا يوجد خلاف على المستخلص بعد صدور قرار الخبير المكلف من قبل المدعى عليها، وطلب إدخال مكتب (...) بصفته استشارياً محايداً تمّ تعيينه من قبل المدعى عليها بشأن المبلغ المستحق لموكلته. وبتاريخ ١٤٤٢/٣/٣هـ تقدم وكيل المدعية بطلب عاجل بصرف المستخلص رقم (٤٣)، فأصدرت الدائرة قرارها بجلسة ١٤٤٢/٣/٢٥هـ بعدم قبول الطلب العاجل، ولمصلحة الدعوى قررت الدائرة إدخال مكتب (...)، كما قدم ممثل الديوان العام للمحاسبة مذكرةً طلب فيها الحكم برفض الدعوى لقصور التقرير المقدم من مكتب (...) من الناحية الفنية، حيث إنه لم يستكمل كامل بنود المشروع، بالإضافة إلى

أن الكميات المرفقة غير معتمدة ولا يوجد مستندات تثبت الكميات والمبالغ المذكورة لصالح المدعية. فعقّب وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: أن مكتب (...) تمّ تعيينه ابتداءً من قبل المدعى عليها، وهي من عرضت ثلاثة أسماء على موكلته قبل التقدم بالدعوى الماثلة، ووقع الاختيار على مكتب (...) بموافقة المدعية والمدعى عليها، ثم تمّ إدخاله رسمياً بالدعوى بطلبٍ من الدائرة. وبجلسة لاحقة قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تضمنت التقرير التفصيلي الصادر عن جهة الخبرة مكتب (...)، كما قدم وكيل المدعية مذكرةً جاء فيها: التأكيد على طلب موكلته بتمديد فترة تنفيذ العقد محل الدعوى، كما أشار إلى قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ الصادر بخصوص جائحة كورونا، وبالإشارة إلى البند (٤) من الفقرة (أ) والتي نصت على أنه: "إذا كان عقد المقاولة التزاماً بأداء عمل وتسببت الجائحة في تعذر تمثيله في الوقت المحدد فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدةً مؤقتةً"، وبالإشارة إلى المادة (٤) من الفصل (٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على أنه: "يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامات بالاتفاق مع الجهات الحكومية إذا كان التأخير ناجماً عن ظروف طارئة"، وختم المذكرة بحصر طلبات موكلته بصرف المستخلص رقم (٤٣) وإلزام المدعى عليها تمديد العمل بالعقد محل الدعوى (٢٤) شهراً؛ لقاء الإيقافات من المدعى عليها ولظروف جائحة كورونا. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وأضاف: أنه لم تتوافر شروط تطبيق قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ على الدعوى

حيث ورد بالقرار أنه يشترط لاعتبار جائحة كورونا من الظروف الطارئة التي يستفاد منها لتمديد العقد، أن يكون العقد مستمر التنفيذ بعد وقوع الجائحة، ونصت الفقرة (١) منه على: "١-أن يكون مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة ويستمر تنفيذه بعد وقوعها"، وبتطبيق ذلك فإنه بموجب موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية فإن العقد محل الدعوى قد منح مدة إضافية للمشروع (٩) أشهر اعتباراً من ١٤٤٠/١/٢هـ على أن يكون تاريخ الاستلام الابتدائي المعدل لأعمال المشروع في ١٤٤٠/١٠/٢هـ، وهذا كان آخر تمديد على العقد، ولا يوجد تمديدات أخرى على المشروع، وبناءً عليه فإن العقد قد انتهى في ١٤٤٠/١٠/٢هـ، أي قبل حدوث جائحة كورونا؛ وبالتالي فلم تتوافر شروط تطبيق قرار المحكمة العليا المشار إليه أعلاه على الدعوى؛ مما يثبت عدم انطباقه على طلب وكيل المدعية. كما قدم وكيل المدعية نسخةً من محضر الاجتماع مع المدعى عليها والذي تم فيه تعيين مكتب (...) خبيراً محايداً واستشارياً بديلاً عن استشاري المشروع السابق وذلك بتاريخ ١٤٤١/١/٩هـ. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلب القضاء بإلزام المدعى عليها صرف المستخلص رقم (٤٣) البالغ قيمته (٢٩,٦٩٣,٢٠١) تسعة وعشرون مليوناً

وستمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وريال لقاء تنفيذ أعمال من العقد رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٢هـ بشأن مشروع تقاطع الدائري الرابع مع جبل ثور، وإلزام المدعى عليها تمديد العقد مدة (٢٤) شهراً مماثلة لمدد الإيقاف عن الأعمال من المدعى عليها، ونظراً للإيقاف اللاحق بسبب جائحة كورونا؛ فالدعوى والحالة هذه بناءً على تكييفها القضائي الصحيح تُعتبر من قبيل دعاوى العقود الإدارية والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً لنص المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومُحالةٌ لهذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع القضايا الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، فبما أن ميعاد سماع الدعوى العقدية نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي حددت مدة سماع دعوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها بعشر سنوات، بدءاً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يكن هناك عذرٌ مقبولٌ قضاءً أو إقرارٌ بالحق من المدعى عليها، فتُسمع على أيّ حال. وبما أن نشوء الحق في هذه الدعوى كان من تاريخ امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلص بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٣هـ، وبما أن المدعية رفعت دعواها الماثلة بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ؛ فإنها تكون مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته في طلبين: الأول: طلب

القضاء بإلزام المدعى عليها صرف المستخلص رقم (٤٣). الثاني: إلزام المدعى عليها تمديد العقد مدة مماثلة لمدد الإيقاف. فأما عن طلب المدعية الأول بإلزام المدعى عليها صرف المستخلص رقم (٤٣) البالغ قيمته (٢٩,٦٩٣,٢٠١) تسعة وعشرون مليوناً وستمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وريال، لقاء تنفيذ أعمالٍ من العقد رقم (١١٧) بشأن مشروع تقاطع الدائري الرابع مع جبل ثور؛ وبما أن العقد الإداري ينشئ التزامات متبادلة بين طرفيه، يجب على كل منهما تنفيذها بما يتفق ومبدأ حسن النية بين المتعاقدين، والعقد الإداري وإن خضع لهذا الواجب من حيث الأصل، إلا أن عدم المساواة بين طرفيه لا خلاف فيه؛ لأن جهة الإدارة تستهدف من العقد تحقيق المصلحة العامة مما يفرض على المتعاقد معها مواجهة مبدأ أساسي في العلاقة التعاقدية، وهو ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطّراد؛ الأمر الذي يجعل التزاماته معها أكثر صرامة من الالتزام المماثل في العقود المدنية، ورسوخ هذه السمة في العقد الإداري لا يمنح جهة الإدارة السلطة المطلقة في تنفيذه، بل تظل مقيدة بتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والقوة الإلزامية للعقد؛ إذ إن جانب جهة الإدارة هو الجانب الأقوى في العقد الإداري، باعتبارها لا تملك حقوقاً تجاه المتعاقد معها فحسب، وإنما تحتفظ بسلطة انتزاع حقوقها بإرادتها مباشرةً، فقد نصب القضاء الإداري نفسه ميزاناً للحيلولة دون الانتقاص من حقوق المتعاقد، بحيث لا تطغى متطلبات المصلحة العامة على حقوقه، وبخاصة الحقوق المالية؛ ومن ثمّ فإن القضاء الإداري يوازن بين قاعدة عدم المساس بتنفيذ العقد وفقاً لما يقتضيه قيام

المرفق العام بنشاطه، وبين المحافظة على الحقوق المالية للمتعاقد، بل إنه أوجد نظرياتٍ ما يضمن به حق المتعاقد في الربح لا عدم الخسارة فقط، مستنداً على أساسين هما أن المتعاقد إنما يستمد حقوقه والتزاماته من العقد الإداري ذاته، وأنه يسعى من وراء إبرامه إلى الربح؛ فإذا تقرر ذلك وتأصّل، فإن الثابت من واقعات الدعوى أن المدعية قد أنجزت كافة الأعمال المتعاقد معها حتى المستخلص رقم (٤٢)، وقد أوفت المدعى عليها للمدعية بحقوقها المالية حتى ذلك المستخلص، والثابت أنه بعد انتهاء الأعمال المستحقة للمستخلص (٤٣) تم الرفع لاستشاري المشروع مكتب (...) طبقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إلا أن استشاري المشروع اعتذر عن ذلك بعلّة أنه قد تم انتهاء عقد الاستشاريّ مع المدعى عليها، وأن الاستشاري الذي تم التعاقد معه من قبل المدعى عليها مكتب (...)، وبموجب الرفع للاستشاري الجديد بالكتاب رقم (ج ث ٤٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٣هـ بطلب إجازة المستخلص، تلقّت المدعية كتاباً جوابياً منه برقم (٢٠٢٠/١١٧/٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ بالاعتذار عن إجازة المستخلص وذلك بسبب أن الأعمال المنجزة كانت وقت الاستشاري السابق للمدعى عليها وتكون إجازة المستخلص ضمن أعماله، وبرفع ذلك الإشكال إلى أمين العاصمة المقدسة تم الاتفاق بين الطرفين على تعميد مكتب (...) -الطرف المدخل في الدعوى- خبيراً بين الطرفين؛ وذلك لحصر كافة الأعمال المنجزة والمستحقة وفقاً للمستخلص رقم (٤٣)؛ وبناءً على ذلك صدر كتاب مدير الإدارة العامة للطرق بأمانة العاصمة المقدسة رقم (٤٠٠٠٩٣٩٤٠) وتاريخ

١٤٤٠/٩/٢٧هـ بالموافقة على اعتماد مكتب (...) خبيراً بين المدعى عليها والمدعية، حيث إن المدعى عليها أعدت حصراً للأعمال من قبل (إدارة الأصول) والمدعية أعدت حصراً للأعمال المنجزة كذلك. وبما أن من مواقع الاتفاق بين الطرفين أن المدعى عليها تقر للمدعية أنها قامت بإنجاز الأعمال المستحقة للمستخلص (٤٣) ولكن وقع الخلاف في مقدار تلك الأعمال والكمّيات ومقدار المستحق المالي لقاءها، وإلا فإن المدعى عليها لا تنفي أصل الاستحقاق للمدعية، وإنما محل النزاع مقدار ذلك عملاً وكمية، ومقدار المستحق المالي المقابل له. وبما أن الدائرة وبمطالعتها لتقرير جهة الخبرة المتفق على تعيينه بين الطرفين، قد انتهى إلى أن إجمالي ما تستحقه المدعية بعد حصر الأعمال والكميات ومطالعة المستندات مبلغاً قدره (٢٣,٥٧٩,٠٠٥,٦٩) ثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمئة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسة ريالات وتسع وستون هللة، وقد قدمت جهة الخبرة (الطرف المدخل في الدعوى) تقريراً موجزاً بالأعمال والكميات والاستحقاق وتقريراً تفصيلياً بالمستندات؛ وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحة ما انتهى إليه من إثبات للأعمال المنجزة، والمقابل المالي المستحق لقاءها. ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعية بأن المستحق أعلى مما انتهت إليه جهة الخبرة وفقاً للمستخلصات التي قدمها من قبله، أو دفع المدعى عليها بأن المستحق للمدعية أقل مما انتهت إليه جهة الخبرة وفقاً للتقرير الوارد من إدارة الأصول؛ ذلك أن هذا هو محل النزاع بين الطرفين فلا يصح الدفع بمحل النزاع، وقد تلاقت إرادة الطرفين -وذلك بإقرارهما- على تعيين جهة خبرة مُحايدة، واتفقا معاً

على تعيين مكتب (...) للقيام بحصر الأعمال، وذلك بعد قيام المدعى عليها بفسخ عقد استشاري المشروع الهندسي، وامتناع الاستشاري الهندسي الجديد من حصر الأعمال بسبب أنها كانت ضمن أعمال الاستشاري السابق، ولا يصح أن تذهب الحقوق المالية المقررة والمتفق عليها هدراً ومماطلة بسببٍ يعود إلى المدعى عليها وإجراءاتها؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير المكلّف والمتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وتجد أن تقريره موافقٌ للأصول المهنية المتبعة بهذا الخصوص، خاصةً وأن المدعية والمدعى عليها لم يقدما طعناً موضوعياً على التقرير بحيث يمكن البحث بخصوصه، بل إن منتهى طعنهم هو ما قدمه كلٌّ طرف للخبير لتقدير تقريره والفصل فيه، وهذا لا يصح أن يكون مطعناً؛ إذ كل خبير سيكون هذا هو مطعنه، وذلك يفضي إلى التسلسل وهو باطل. ولا ينال من ذلك أيضاً ما دفعت به المدعى عليها من أنه ولئن كان هناك اتفاق على تعيين مكتب (...) لحصر الأعمال، إلا أنه لا يمكن اعتماد الصرف إلا بعد مراجعة وحدة الأصول، واعتماد تقرير جهة الخبرة من المدعى عليها، وحيث إن تقرير جهة الخبرة لم يعتمد من المدعى عليها فإنه لا يعتد به ولا يجوز الاحتجاج به؛ فهذا الدفع مردودٌ من وجوه عديدة، أظهرها: أنه لا يصح أن يتم الاتفاق على تعيين جهة خبرة بين الطرفين ثم يلزِم أحدُ الطرفين الآخر بأن قبوله لتقرير الخبرة هو المعتمد والملزم والحجة، إذ لو كان ذلك صحيحاً لانتفت صفة الحياد من جهة الخبرة. الوجه الثاني: أنه بناءً على هذا الدفع فقد انتفت الحاجة لتعيين خبير بين الطرفين؛ إذ كان على المدعى عليها

أن تقوم عن طريق وحدة الأصول باعتماد المستخلص الذي تراه وفقاً للكميات والأعمال التي تراها وتصرف بناءً على ذلك، فما الحاجة إذاً إلى جهة الخبرة وتعيين مكتب هندسي مُحايد بين الطرفين إذا كانت المدعى عليها ستصرف وفقاً لرأيها وتقريرها وما تراه. الوجه الثالث: أن المتعين على المدعى عليها وقد وافقت على تعيين مكتب هندسي محايد، وبعد أن قدمت ما لديها من مستندات للمكتب أن تنتهي إلى ما انتهى إليه؛ إذ أن جهة الإدارة خصمٌ شريف لا يصح أن يماطل بعد أن تمّ الاتفاق، ثم إن المدعى عليها كان حرياً بها وهي لم تعتمد تقرير جهة الخبرة وتستكمل إجراءات الصرف أن تعتمد التقرير المعد من قبل وحدة الأصول، وتصرف للمدعية الجزء المتفق عليه بين الطرفين، وأما الجزء محل الخلاف فتترك تقرير ذلك للدعوى والقضاء، ولكنها سلكت سبيلاً متعنّتاً في أداء الحقوق، فلا هي التي صرفت المقابل المالي لقاء الأعمال التي ترى أنها أُنجِزت، ولا هي التي صرفت المقابل المالي لقاء الأعمال التي ترى المدعية أنها أنجزَتْها، ولا هي صرفت المقابل المالي لقاء الأعمال التي انتهى إليها تقرير الخبرة المُحايد على أنها أُنجِزت، وتركت المدعية بحقوق مالية معطلة ومعلقة، رغم أنها مُقِرّةٌ بأصل الاستحقاق المالي والخلاف في قدره. والثابت للدائرة أن مكتب (...) الخبير المعيّن من قبل طرفي الدعوى قد اجتمع مع طرفي الدعوى، واستلم من كلا الطرفين المستندات، ثم عرض عليهما التقرير، ثم تقدم كل طرف بمعارضته، والملاحظة عليه، وذلك وفقاً لما أثبته ممثل المدعى عليها في مذكرته المشار فيها إلى الخطاب رقم (٤١/١٨/٤٣) والمثبت فيه أنه تم عقد اجتماعات بين

مدير إدارة الجسور والأنفاق بالأمانة والمقاول والمكتب الاستشاري وتم مناقشة الملحوظات مع المكتب الهندسي المعين؛ وعليه فإن الدائرة ترى أنه قد تم استيفاء الأصول المهنية المقررة بهذا الخصوص، وكافة الملحوظات المرفقة بالتقرير ملحوظات فنية وهندسية تمت الإجابة عنها من قبل الخبير. وبناءً على ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٦٩, ٠٠٥, ٥٧٩, ٢٣) ثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمئة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسة ريالات وتسع وستون هللة، وترفض طلب المدعية بأن استحقاقها أعلى من ذلك التقدير، وترفض طلب المدعى عليها بأن استحقاق المدعية أقل من ذلك التقدير. وأما عن طلب المدعية الثاني بإلزام المدعى عليها تمديد العقد مدة (٢٤) شهراً مماثلة لمدد الإيقاف عن الأعمال من المدعى عليها، ونظراً للإيقاف اللاحق بسبب جائحة كورونا؛ وبما أن من المتقرر أن العلاقة التعاقدية مع جهة الإدارة تقوم على أساسٍ من الالتزام المتبادل بين الطرفين؛ إذ إن: (المسلمون على شروطهم)، و(الأصل في العقود اللزوم)؛ لأن العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفعِ الحاجات، فيُناسب ذلك اللزوم وفقاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود. ومن المتقرر فقهاً أنه: (يلزم مراعاة الشرط والعقد قدر الإمكان)، وبما أن من أهم التزامات جهة الإدارة تمكين المتعاقد من أداء العمل المتفق عليه، ومن أهم أوجه التمكين أن يكون محل التعاقد سليماً خالياً من العوائق المادية، وألا يتم إيقافه عن العمل، وذلك حتى يمكن للمتعاقد أداء العمل المتفق عليه وفقاً للمدة المتفق عليها بين الطرفين. والثابت وفقاً للمستندات والمحاضر المقدمة

من قبل المدعى عليها أنه تم إيقاف المدعية بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٦هـ، أي بعد تسليم الموقع بمدة تقل عن الشهر (التسليم بتاريخ ١٤٣٣/١/١هـ)، وكان الإيقاف بسبب الانتهاء من تعديل واعتماد التصاميم الخاصة بالجسور والطرق المرتبطة بها، ثم تمّ استئناف الأعمال بموجب محضر استئناف الأعمال بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ، حيث إنه تم تسليم المخططات المعتمدة للطرق المرتبطة بالجسور بموجب خطاب الاستشاري رقم (٣٤/٧٧/١٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ، وتم تسليم المخططات المعتمدة للجسور بموجب خطاب الاستشاري رقم (٣٤/٧٧/٢١٨) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، ونص في المحضر على أنه يعتبر تاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ هو تاريخ استئناف الأعمال لكامل أجزاء المشروع للعقد، ثم تمّ إيقاف المدعية بتاريخ ١٤٣٦/١١/٨هـ وذلك حتى يتم تحويل استخدام الأراضي، وتمّ إيقاف المدعية بتاريخ ١٤٣٨/٥/١هـ وذلك لحين انتهاء أعمال شركة المياه الوطنية، ثم أُذِن لها باستئناف الأعمال اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/١/١هـ؛ وبناءً عليه فإن الثابت أن المدعى عليها قد أوقفت الأعمال التعاقدية -كلياً أو جزئياً- مُدداً تفوق المدة التي تطالب بها المدعية لتمديد العقد (٢٤) شهراً؛ وعليه فإن المدعية تستحق مدة مماثلة للمُدد التي تمّ إيقاف الأعمال التعاقدية خلالها؛ إذ لا يصح أن يتم إيقافها عن العمل لأسباب تعود للمدعى عليها (كالتصاميم والمخططات وتغييرها أو وجود مشاريع متداخلة لشركة المياه الوطنية...)، وفي الوقت ذاته تحتسب تلك المدة ضمن العقد، ولم يتم تمكين المدعية من العمل؛ وعليه فإن مدة الإيقاف لا تحتسب ضمن مدة العقد، ويجب على المدعى عليها أن تضيف مدة الإيقاف

لمدة العقد. هذا من جانب الاستحقاق الأول، ومن جانب آخر فقد طلبت المدعية تمديد العقد كذلك نظراً للإيقاف اللاحق جراء جائحة كورونا -رفع الله بلاءها ووباءها عن المسلمين- وبما أن الثابت أن الدولة حفظها الله ورعاها قد سنّت عبر عددٍ من الأوامر الملكية إجراءاتٍ وقائية، وتدابيرَ احترازية اعتباراً من شهر رجب لعام ١٤٤١هـ، ومن ذلك حظر التجول، ومنع السفر، ووقف العمل الحكومي...إلخ، وقد عُدَّ وباء كورونا من قبيل (الجوائح) وفقاً للتوصيف الفقهي والقضائي، وقد انتهى قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ إلى اعتبار الوباء من قبيل الجوائح، ويأخذ في أحكامه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة بحسب المقتضى، وقد قررت المحكمة السلطة التقديرية للقضاء في تقدير ما يرفع الضرر اللاحق بالعقود جراء الجائحة، إما تعديلاً للالتزام، أو إنقاصاً له، أو رفعاً لقيمته، أو وقفاً لمدة العقد، وغير ذلك. وبتنزيل ذلك فإن الدائرة تنتهي لاستحقاق المدعية تمديد العقد مدة الحظر الواقع جراء الجائحة. وبما أن مُدد الإيقاف مستغرقة للمدة التي تطالب بها المدعية (٢٤) شهراً؛ فإن التمديد بموجب الجائحة أمرٌ زائد في الاستحقاق بالتمديد. وبناءً عليه وبما أن المدعية تطلب تمديد العقد مدة (٢٤) شهراً، وبما أن هذه المدة ثبت أن المدعى عليها قد أوقفت المدعية عن العمل فيها؛ وعليه فإن المدعية تكون مستحقة لتمديد العقد مدة مماثلة وفقاً لطلبها؛ إذ لا يصح القضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم. ولا ينال من ذلك الدفع بأن المدعية قد أقرت في محاضر استئناف الأعمال بأنها لا تطالب بالتعويض وتكون بذلك أسقطت

حقها؛ ذلك أن المراد هو التعويض المالي عن الضرر اللاحق بالمدعية لقاء الإيقاف من تعطّل المعدات والالتزامات العقدية مع العمال وغير ذلك، إذ لا يمكن أن ينصرف لفظ التعويض إلا لذلك عُرفاً وتبادراً، ولا يصح أن يدخل في مشموله وقف مدة العقد مع وقف الأعمال، إذ لا يُطلق على وقف مدة العقد (تمديد العقد مدة مماثلة) تعويضاً، وإنما هي مدة العقد التي تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الإيقاف؛ وعليه فلا يصح الاستناد لذلك أو الاحتجاج به. والحاصل من كل سبق أن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير المعيّن من قبل طرفي الدعوى، ورفض الطلبات المخالفة لما انتهى إليه، سواءً من المدعية أو المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بتمديد مدة العقد (٢٤) شهراً؛ وذلك لقاء إيقاف الأعمال في العقد (المشروع) بأسباب متعددة تعود إلى المدعى عليها.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها أمانة العاصمة المقدسة بصرف مبلغ قدره (٢٣,٥٧٩,٠٠٥,٦٩) ثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمئة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسة ريالات وتسع وستون هللة للمدعية شركة (...) لقاء الجزء المستحق من المستخلص رقم (٤٣) ثلاثة وأربعون. ثانياً: إلزام المدعى عليها (أمانة العاصمة المقدسة) بتمديد عقد الأشغال العامة رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٢هـ المبرم مع المدعية شركة (...) مدة (٢٤) أربعة وعشرين شهراً. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.